

1518433-07.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Cynthia Torres Cristofaro

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... passagens; informou prisão anterior por tráfico (19 anos).

A confissão prestada em Juízo, de espontaneidade inquestionável, não discrepa do mais da prova colhida, que demonstra à saciedade a realidade da hipótese acusatória.

O modo como se deu a subtração foi informado em Juízo pela vítima, que relatou que estava em seu apartamento dormindo e que foi chamado pela portaria e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1518433-07.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1518433-07.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autora:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VÍTOR LAURINDO DA SILVA

Juiza de Direito: Dra. Cynthia Torres Cristófar

Vistos.

JOÃO VÍTOR LAURINDO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas dos artigos 155, parágrafo 4º, incisos I e IV, em combinação com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e 244-B da Lei nº 8.069/90, porque teria, no dia 14 de agosto de 2022, na Praça Dom Francisco de Souza nº 136, Santo Amaro, nesta cidade e Comarca, previamente ajustado e em identidade de desígnios com o adolescente Rafael Deivison de Paulo, assim corrompendo-o ou facilitando sua corrupção, mediante rompimento de obstáculo consistente na destruição do para-brisa e grade dianteira do automóvel da vítima, tentado subtrair para si coisas alheias móveis pertencentes a Gilmar N. F., somente não logrando êxito por circunstâncias alheias a sua vontade.

O réu foi preso em flagrante delito, tendo sido sua prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 37/41).

Recebida a denúncia (fls. 63), o réu foi regularmente citado (fls. 94) e apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública (fls. 97/101), ratificado o recebimento da denúncia (fls. 110).

Durante a instrução, tomaram-se as declarações da vítima e os depoimentos de duas testemunhas da acusação, tendo sido o réu interrogado.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a condenação do acusado, afastado o

rompimento de obstáculo; pleiteou a defesa a absolvição, por falta de provas e atipicidade da conduta (corrupção), requerendo subsidiariamente que fossem afastadas qualificadoras, não comprovadas, sendo penas fixadas no mínimo, atenuadas por menoridade relativa e por confissão, em regime brando tomada detração, substituída a pena corporal por restritiva de direitos, sendo facultado recurso em liberdade.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória merece parcial acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito, que se configurou tentado, sendo clara a tipicidade da conduta, não havendo dúvidas quanto à autoria, incidindo a qualificadora relativa à comparsaria, bem comprovada. Não concorre o necessário ao reconhecimento do crime de corrupção de menores, cuja tipicidade não veio demonstrada.

O réu, que se manteve em silêncio na fase policial no uso regular da faculdade constitucional (fls. 11), ouvido em Juízo, admitiu a prática do delito, dizendo que seu colega sugeriu que furtassem o carro, pularam o muro do estacionamento e quebraram o vidro do carro para entrar no veículo, seu colega disse que sabia dirigir, porém na hora disse que não sabia; iriam sair com o carro quebrando o portão; foram presos dentro do estacionamento; conhecia o menor havia uns 2 meses, não soube dizer se ele tem outras passagens; informou prisão anterior por tráfico (19 anos).

A confissão prestada em Juízo, de espontaneidade inquestionável, não discrepa do mais da prova colhida, que demonstra à saciedade a realidade da hipótese acusatória.

O modo como se deu a subtração foi informado em Juízo pela vítima, que relatou que estava em seu apartamento dormindo e que foi chamado pela portaria e informado de que tinham pego dois suspeitos tentando furtar seu carro no estacionamento do prédio; o estacionamento do prédio é fechado com grades, para entrar teriam que pular o muro ou ser admitidos pelo porteiro; seu carro estava com o para-brisa quebrado e o gradil frontal retirado, mas ainda com as portas fechadas; teve a impressão de que a intenção era levar alguma coisa de dentro do carro, mas nada chegou a ser retirado e não havia nada de valor; a conduta dos furtadores foi percebida pelo porteiro por meio das câmeras existentes no estacionamento; teve gasto de cerca de R\$ 600,00 para reparar o veículo.

As circunstâncias da prisão do réu e da apreensão do menor foram descritas com clareza pelos policiais ouvidos, os quais, explicitando que não conheciam até então o acusado ou o menor, apresentaram relatos detalhados e convincentes, perfeitamente coincidentes entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial, acerca do ocorrido.

O policial militar Luan Henrique relatou em Juízo que o COPOM informou que havia pessoas mexendo nos carros do estacionamento de um prédio; no local, encontraram o réu e o menor dentro do estacionamento, sendo que ao verem a viatura correram para se esconder mas foram abordados; apreendeu com o réu uma faca; havia uma Saveiro com o para-brisa e a grade frontal quebrados, ainda trancada; não ouviu nenhuma declaração dos abordados.

O policial militar Leandro descreveu em Juízo que foram acionados pelo COPOM com informação de que moradores tinham avistado duas pessoas no estacionamento de um prédio; no local, encontraram o réu e o menor, que tentaram se esconder ao notarem a polícia, mas foram abordados e detidos; foi apreendida uma faca com uma deles, não se recordava se o réu ou o menor; no estacionamento havia um veículo já com o para-brisa quebrado; ambos admitiram que estavam tentando furtar.

Ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os policiais alterassem informes quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, inclusive no tocante à confissão informal a eles prestada por ocasião da abordagem, convindo notar que o réu não era conhecido anteriormente dos policiais e que estes não praticaram atividade ilegal qualquer que necessitasse ser justificada pela apresentação de narrativa falsa.

Não há nos autos indicação de qualquer motivo para que vítima e testemunhas mentissem, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar o réu, que

nem conheciam, assomando claro que compareceram tanto perante a autoridade policial como em Juízo imbuídas somente de interesse no esclarecimento da verdade. Bem esclarecido, assim, que o réu e o menor foram mesmo surpreendidos em plena prática criminosa, quando tentavam subtrair o carro da vítima do estacionamento, já tendo quebrado o vidro para ingressar no veículo.

O conjunto probatório é seguro e convincente, dado que é pela narrativa pormenorizada da vítima, bem assim pelos relatos coincidentes das testemunhas, a que conforme a confissão dada pelo réu em Juízo, de tal sorte que materialidade e autoria do delito encontram-se perfeitamente comprovadas.

A comparsaria restou evidente, compreendendo-se da própria conduta, caracterizada por atuação concatenada entre os dois agentes com repartição de atos de execução, o ajuste de vontades entre eles, caracterizada participação equivalente e igualmente importante de todos, ademais relevante a circunstância para incrementar o potencial de êxito da empreitada, incidindo a qualificadora.

Carece de demonstração destruição ou rompimento de obstáculo, ausente constatação dos danos a tanto correspondentes por exame pericial, como era imprescindível em se tratando de conduta de que necessariamente resultam vestígios de conformidade com o previsto pelo artigo 158 do Código de Processo Penal, não sendo a falta passível de suprimento pela prova oral ou mesmo por confissão.

Embora comprovada a fratura do vidro do veículo pelo laudo pericial de fls. 81/89, compreende-se, tanto a partir da confissão do réu quanto pelo relato da vítima no sentido de que não havia nada de valor dentro do carro, que a conduta era dirigida à subtração do próprio veículo, de tal sorte que a produção de danos na própria coisa objeto do furto não caracteriza a qualificadora.

A consumação não foi atingida, eis que o réu e o adolescente não lograram conquistar a posse do veículo, desde que foram surpreendidos pela polícia antes que pudessem ingressar no carro, obstado com isso tomassem para si a res.

O furto é delito material, a cuja consumação essencial produção do resultado. Não verificada lesão patrimonial, não alcançando a conduta o resultado a que voltada, assim a conquista de posse da res, impõe-se o reconhecimento da tentativa.

A condenação do acusado é, nesse ponto, de rigor, impondo-se, contudo, a absolvição relativamente ao delito de corrupção de menores.

É que não há demonstração nos autos do necessário ao reconhecimento de tipicidade na conduta do acusado, não se vendo que o praticar ele em comparsaria com o menor a conduta fosse de molde a corromper o adolescente, sendo necessário, para tanto, houvesse demonstração de que já não tivesse o menor o espírito conspurcado.

Ocorre que pouco há nos autos acerca da vida pregressa do adolescente, carecendo-se de comprovação de que fosse, até o fato, indivíduo virtuoso ou ao menos de que não fosse já antes afeito à prática de comportamentos desviados, não se vendo tenha sido a conduta praticada por iniciativa primaz do acusado, ele próprio bastante jovem.

Embora a consumação se adiante para antes de concretizada alteração naturalística, não prevista ela entre as elementares do tipo penal em exame, a subsunção da conduta ao tipo pressupõe que ao menos aptidão a produzir lesão algo relevante ao bem jurídico protegido exista, o isso não se vê no caso em exame.

Passo à dosagem das penas que serão impostas ao acusado.

Ao delito descrito pelo artigo 155, parágrafo 4º, do Código Penal são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, as quais não chegam a ser de todo desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Atenuantes genéricas não incidem, dado não terem o condão de conduzir a reprimenda a quem do mínimo legal, frente ao princípio da legalidade (Súmula STJ 231).

Não se tendo consumado o crime, como acima observado, atua a causa de diminuição prevista pelo artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, no patamar de metade, dado o iter criminis percorrido com realização de boa parte dos atos de execução, atingindo-se as penas de 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias-multa.

Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta fixo o regime

aberto, adequado à consecução das finalidades da sanção penal; a conduta social e as condições pessoais atuais do acusado não recomendam a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu JOÃO VÍTOR LAURINDO DA SILVA, qualificado a fls. 11, por infração ao artigo 155, caput, parágrafo 4º, inciso IV, em combinação com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, bem como para absolvê-lo da imputação do artigo 244-B do ECA com fundamento no disposto pelo artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Dada a solução de mérito adotada, expeça-se alvará de soltura em favor do réu.

Após o trânsito em julgado a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se mandado de prisão (regime aberto) e, tanto que verificado seu cumprimento, expeça-se e encaminhe-se carta de guia; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei, deferida ao réu a gratuidade processual.

Publicada em audiência, intimadas as partes. Comunique-se.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

VAI ESTE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, CONFORME É APONTADO EM SUA MARGEM SUPERIOR / DIREITA